Regulamin świadczenia usług Tovernet

Wersja 1.0 z dnia 3 listopada 2026 r. Wersja robocza do weryfikacji przez radcę prawnego.

§ 1. Usługodawca i kontakt

1. Usługi świadczy Tovernet Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Rafała Bratoszewskiego 1/92, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001211630, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7322228540, REGON 543498784, kapitał zakładowy 5 000 zł (wniesiony w całości) („Usługodawca”).
2. Kontakt: e-mail contact@tovernet.online, tel. +48 690 975 231, adres do korespondencji jak w ust. 1. Wiadomości można też wysyłać w Panelu klienta.
3. Usługodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ceny w Cenniku są kwotami do zapłaty.
4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy na stronie tovernet.online/pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie (PDF), utrwalenie i wydrukowanie, oraz przesyłany w potwierdzeniu zamówienia.

§ 2. Definicje

1. **Klient** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna ze zdolnością prawną, która zawiera umowę z Usługodawcą.
2. **Klient chroniony** – Klient będący konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, art. 385^5 Kodeksu cywilnego). Postanowienia oznaczone „(KCh)” dotyczą wyłącznie Klienta chronionego; postanowienia oznaczone „(B2B)” dotyczą wyłącznie pozostałych Klientów.
3. **Osoba uprawniona** – osoba, która może składać oświadczenia woli w imieniu Klienta: członek zarządu lub wspólnik zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS, prokurent, właściciel jednoosobowej działalności albo pełnomocnik.
4. **Użytkownik konta** – osoba korzystająca z Panelu klienta w imieniu Klienta. Użytkownik konta, który nie jest Osobą uprawnioną, może przekazywać materiały i zgłaszać uwagi, ale nie składa oświadczeń wiążących Klienta.
5. **Koncept** – przykładowy projekt strony przygotowany przez Usługodawcę przed zamówieniem.
6. **Cennik** – lista Pakietów, Planów i Dodatków z ich ceną i zakresem, prezentowana w ofercie na stronie tovernet.online i w Panelu klienta. Wiąże Cennik w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.
7. **Pakiet** – usługa wykonania strony internetowej (Start, Firma, Pro albo inny wskazany w Cenniku), o zakresie i limitach określonych w Cenniku.
8. **Plan** – usługa utrzymania i opieki nad stroną, płatna miesięcznie (Utrzymanie, Opieka, Widoczność lokalna albo inny wskazany w Cenniku).
9. **Dodatek** – usługa jednorazowa o stałej cenie wskazanej w Cenniku, zamawiana razem z Pakietem albo później.
10. **Specyfikacja zamówienia** – zestawienie wybranego Pakietu, Planu i Dodatków wraz z ich zakresem, limitami, ceną, terminami i odwołaniem do Konceptu, przesyłane w potwierdzeniu zamówienia i dostępne w Panelu klienta.
11. **Strona główna** – pierwsza strona serwisu pod adresem domeny. **Podstrona** – każda kolejna strona serwisu pod odrębnym adresem. **Sekcja** – wydzielona część strony z jednym tematem (np. usługi, o firmie, kontakt).

12. **Podgląd** – wersja strony udostępniona Klientowi do oceny przed publikacją, oznaczona identyfikatorem wersji.
13. **Runda poprawek** – jedno zgłoszenie zebranych uwag Klienta do całego Podglądu.
14. **Wada** – niezgodność strony ze Specyfikacją zamówienia lub błąd techniczny.
15. **Zmiana kierunku** – zmiana ustalonego zakresu: nowy układ, nowe sekcje lub Podstrony, ponowne napisanie zaakceptowanych tekstów.
16. **Zlecenie zmiany** – zamówienie prac spoza Specyfikacji zamówienia na podstawie wyceny.
17. **Akceptacja do publikacji** – oświadczenie Osoby uprawnionej w Panelu klienta, że wskazana wersja Podglądu może zostać opublikowana.
18. **Panel klienta** – konto Klienta pod adresem tovernet.online/panel/.
19. **Dzień roboczy** – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. Usługi elektroniczne i wymagania techniczne

1. Drogą elektroniczną Usługodawca udostępnia nieodpłatnie: prezentację oferty i Konceptu, formularz zamówienia, Panel klienta oraz formularz kontaktowy. Umowa o korzystanie z nich zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania i trwa do jego zakończenia albo do usunięcia konta. Konto można usunąć w każdym czasie, wysyłając prośbę na adres z § 1 ust. 2; nie dotyczy to danych, które Usługodawca musi przechowywać na podstawie przepisów.
2. Wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do internetu, aktualna wersja przeglądarki Chrome, Edge, Firefox albo Safari z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie niezbędnych do działania serwisu, aktywny adres e-mail. Płatność wymaga karty płatniczej obsługiwanej przez Stripe.
3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym przesyłanie materiałów naruszających prawa osób trzecich.
4. Korzystanie z internetu wiąże się z ryzykami (np. złośliwe oprogramowanie, przejęcie konta). Usługodawca stosuje zabezpieczenia, w tym logowanie kodem jednorazowym i szyfrowane połączenie.

§ 4. Koncept

1. Koncept jest przykładem przygotowanym na podstawie publicznie dostępnych danych o firmie. Nie jest gotową stroną ani Specyfikacją zamówienia.
2. Układ, teksty, kolory, zdjęcia, usługi i funkcje Konceptu można zmienić w ramach Pakietu. Zakres zmian bez dopłaty wyznaczają limity Pakietu i Specyfikacja zamówienia.
3. Usługi i dane widoczne w Koncepcie są przykładowe, dopóki Klient ich nie potwierdzi w ankiecie.

§ 5. Zamówienie i zawarcie umowy

1. Prezentacja Pakietów, Planów i Dodatków stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Klient wybiera Pakiet, Plan i opcjonalnie Dodatki. Przed złożeniem zamówienia widzi Specyfikację, cenę jednorazową, kwotę miesięczną Planu, łączną kwotę do zapłaty i treść tego Regulaminu.
3. Klient składa ofertę przyciskiem „Zamawiam i płacę”, po czym dokonuje płatności. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności; Usługodawca niezwłocznie potwierdza to e-mailem. Jeżeli płatność nie dojdzie do skutku, oferta wygasa.
4. Treść umowy stanowią: Specyfikacja zamówienia, niniejszy Regulamin z załącznikami w wersji z dnia zamówienia, Umowa powierzenia przetwarzania danych oraz Zlecenia zmiany. W razie sprzeczności pierwszeństwo ma Zlecenie zmiany, następnie Specyfikacja zamówienia, następnie Regulamin.
5. Usługodawca przesyła potwierdzenie zamówienia na trwałym nośniku (e-mail na adres konta) wraz z Regulaminem i Umową powierzenia w formacie PDF, a Klientowi chronionemu także z pouczeniem o prawie odstąpienia i wzorem formularza.

6. **(B2B)** Strony wyłączają stosowanie art. 66¹ § 1-3 Kodeksu cywilnego.

§ 6. Umocowanie

1. Stroną umowy jest firma wskazana w zamówieniu. Zamówienie w jej imieniu składa Osoba uprawniona, wskazując imię i nazwisko oraz funkcję.
2. Usługodawca porównuje te dane z KRS albo CEIDG. Jeżeli firmę reprezentuje kilka osób łącznie, Usługodawca prosi o akceptację zamówienia drugą osobę. Pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo.
3. Do czasu potwierdzenia umocowania Usługodawca nie rozpoczyna prac. Jeżeli zamówienie złożyła osoba bez umocowania, Usługodawca wzywa Klienta do potwierdzenia umowy w terminie 14 dni (art. 103 Kodeksu cywilnego). Brak potwierdzenia w tym terminie oznacza zwrot całej wpłaty.
4. Oświadczenia wiążące Klienta po zawarciu umowy (Akceptacja do publikacji, Zlecenia zmiany, polecenia dotyczące domeny, umowa przeniesienia praw autorskich) składa wyłącznie Osoba uprawniona.

§ 7. Zakres Pakietu

1. Zakres i limity Pakietu określa Cennik, a dla danego zamówienia Specyfikacja zamówienia. Limity obejmują w szczególności liczbę Podstron, liczbę Rund poprawek, kto przygotowuje teksty, Dodatki zawarte w Pakiecie oraz termin docelowy.
2. Liczba stron w Pakiecie oznacza Stronę główną i wskazaną liczbę Podstron. Pakiet bez Podstron obejmuje wyłącznie Stronę główną z liczbą Sekcji wskazaną w Cenniku. Strony techniczne (polityka prywatności, strona błędu, potwierdzenie wysłania formularza) nie są wliczane do limitu.
3. Dodatek oznaczony w Cenniku jako zawarty w Pakiecie nie jest dodatkowo płatny.
4. Integracja zawarta w Pakiecie oznacza podłączenie jednego narzędzia zewnętrznego wskazanego w Specyfikacji (np. rezerwacje, mapa obszaru działania, przekazywanie zgłoszeń do CRM). Abonament narzędzia Klient opłaca u jego dostawcy.
5. Jeżeli Pakiet obejmuje prace nad widocznością przez określoną liczbę miesięcy, prace te: (a) rozpoczynają się po publikacji strony; (b) obejmują liczbę nowych Podstron lub artykułów oraz raportów wskazaną w Cenniku, w łącznym limicie na cały okres; (c) są częścią Pakietu, a nie Planem, i nie zastępują opłat za Plan; (d) niewykorzystane w tym okresie z przyczyn leżących po stronie Klienta przepadają, a z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy są wykonywane po jego upływie. Jeżeli Klient wybierze w tym czasie Plan obejmujący podobne prace, prace z Planu są wykonywane niezależnie od prac z Pakietu.
6. Pierwszeństwo w kolejce realizacji, jeżeli wynika z Pakietu, oznacza, że prace nad zamówieniem rozpoczynają się przed pracami nad zamówieniami innych Pakietów złożonymi tego samego dnia lub później.
7. Pakiet nie obejmuje: sesji zdjęciowej, projektu logo, sklepu internetowego, logowania dla klientów Klienta, aplikacji dedykowanych, opłat podmiotów trzecich ani gwarancji pozycji w wyszukiwarce lub liczby zapytań, chyba że Specyfikacja zamówienia stanowi inaczej.

§ 8. Przeniesienie istniejącej strony

1. Jeżeli Klient ma już stronę, Usługodawca buduje nową stronę w swojej technologii, wykorzystując wskazane przez Klienta materiały z dotychczasowej strony (teksty, zdjęcia, logo, kolory, dane firmy) w granicach limitu Podstron Pakietu.
2. Usługodawca ustawia przekierowania z adresów dotychczasowych podstron uzgodnionych w ankiecie na odpowiadające im strony nowego serwisu.
3. Usługodawca nie przenosi instalacji systemu zarządzania treścią (np. WordPress), jego wtyczek ani funkcji, które nie są objęte Specyfikacją.
4. Dotychczasowa strona działa do chwili publikacji nowej strony. Zmianę ustawień domeny Usługodawca planuje tak, aby nie przerwać działania poczty Klienta (§ 22).

5. Klient oświadcza, że ma prawo do materiałów z dotychczasowej strony, które przekazuje do wykorzystania.

§ 9. Terminy

1. Terminy liczy się od dnia, w którym Usługodawca potwierdzi w Panelu klienta otrzymanie kompletu materiałów, informacji, akceptacji i dostępów wskazanych w ankiecie („dzień kompletu”). Usługodawca potwierdza komplet albo wskazuje, czego brakuje, w ciągu 2 Dni roboczych od przesłania ankiety; jeżeli tego nie zrobi, dniem kompletu jest dzień przesłania ankiety. Jeżeli Klient chroniony nie złożył żądania z § 20 ust. 3, terminy biegną nie wcześniej niż od upływu terminu do odstąpienia od umowy.
2. Cennik i Specyfikacja zamówienia wskazują dla każdego Pakietu termin szacunkowy w Dniach roboczych. **(B2B)** Termin szacunkowy nie jest terminem wiążącym, chyba że strony uzgodnią termin wiążący w Specyfikacji zamówienia.
3. **(KCh)** Usługodawca zobowiązuje się udostępnić wersję strony gotową do Akceptacji do publikacji najpóźniej w terminie maksymalnym wskazanym w Specyfikacji zamówienia, liczonym od dnia kompletu („termin maksymalny”).
4. Bieg terminów ulega wstrzymaniu wyłącznie na czas: (a) oczekiwania na brakujące materiały lub informacje od Klienta, o które Usługodawca poprosił w Panelu klienta; (b) oczekiwania na uwagi do Podglądu lub Akceptację do publikacji, od dnia udostępnienia Podglądu do dnia odpowiedzi Klienta; (c) wykonania zmian zakresu zamówionych przez Klienta, o liczbę Dni roboczych wskazaną w zaakceptowanym Zleceniu zmiany; (d) niezbędnych czynności podmiotów trzecich, na które Usługodawca nie ma wpływu (np. rejestrator domeny, weryfikacja wizytówki przez Google), od dnia złożenia wniosku do dnia ich wykonania.
5. Każde wstrzymanie Usługodawca zapisuje w Panelu klienta wraz z przyczyną, datą rozpoczęcia i zakończenia oraz nową datą terminu. Wstrzymanie z innej przyczyny albo bez takiego zapisu nie przesuwa terminów.
6. **(KCh)** Jeżeli Usługodawca przekroczy termin maksymalny, Klient chroniony może wyznaczyć dodatkowy termin nie krótszy niż 7 Dni roboczych, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w zakresie Pakietu i otrzymać zwrot całej ceny Pakietu. Uprawnienia Klienta chronionego wynikające z przepisów pozostają nienaruszone. **(B2B)** To samo uprawnienie przysługuje Klientowi, z którym uzgodniono termin wiążący.

§ 10. Obowiązki Klienta i materiały

1. Klient przekazuje w Panelu klienta informacje i materiały wskazane w ankiecie, w terminie 14 dni od rozpoczęcia prac.
2. Klient oświadcza, że ma prawo do przekazanych materiałów (teksty, zdjęcia, logo, dane) i że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich ani przepisów. Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na ich wykorzystanie w zakresie potrzebnym do wykonania umowy i utrzymania strony, na czas trwania umowy.
3. Klient odpowiada za prawdziwość informacji o swojej firmie publikowanych na stronie, w tym o uprawnieniach, certyfikatach i realizacjach.

§ 11. Brak aktywności Klienta

1. Jeżeli Klient nie przekaże materiałów lub nie odpowie na Podgląd, Usługodawca przypomina o tym po 7, 14 i 30 dniach.
2. Po 30 dniach braku odpowiedzi projekt zostaje wstrzymany. Wznowienie następuje po odpowiedzi Klienta.
3. Po 90 dniach od wstrzymania Usługodawca może wezwać Klienta do odpowiedzi w terminie 14 dni, a po jego bezskutecznym upływie wypowiedzieć umowę w zakresie Pakietu, rozliczając prace

według § 19 i przekazując Klientowi wykonane prace i jego materiały.

§ 12. Podgląd, poprawki i Akceptacja do publikacji

1. Usługodawca udostępnia Podgląd w Panelu klienta. Klient zgłasza uwagi w Panelu klienta.
2. Pakiet obejmuje liczbę Rund poprawek wskazaną w Cenniku. Usługodawca wprowadza Rundę poprawek w całości i udostępnia nową wersję Podglądu.
3. Nie są liczone jako Runda poprawek: usunięcie Wady oraz poprawki błędów technicznych.
4. Zmiana kierunku oraz Rundy poprawek ponad limit wymagają Zlecenia zmiany.
5. Akceptacji do publikacji dokonuje Osoba uprawniona przyciskiem w Panelu klienta. Akceptacja dotyczy wersji Podglądu o wskazanym identyfikatorze. Usługodawca nie publikuje strony bez Akceptacji do publikacji.
6. Po publikacji Usługodawca udostępnia w Panelu klienta protokół odbioru: wersja strony, data publikacji, osoba akceptująca, wykorzystane Rundy poprawek, dane domeny i lista elementów podmiotów trzecich wraz z licencjami.

§ 13. Dodatki, prace na wycenę i Zlecenia zmiany

1. Dodatki o stałej cenie Klient zamawia w Cenniku, razem z Pakietem albo później w Panelu klienta.
2. Prace o zmiennym zakresie (np. przeniesienie domeny lub poczty, kolejne integracje, wersja językowa, dodatkowe treści) Usługodawca wycenia po poznaniu sytuacji. Wycena zawiera zakres, cenę i termin. Zapytanie o wycenę nie zobowiązuje Klienta do zamówienia.
3. Prace spoza Specyfikacji zamówienia Usługodawca wykonuje na podstawie Zlecenia zmiany zaakceptowanego przez Osobę uprawnioną i opłaconego, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Do Dodatków i Zleceń zmiany stosuje się postanowienia tego Regulaminu, w tym § 19 i § 20.

§ 14. Koszty podmiotów trzecich

1. Ceny w Cenniku nie obejmują opłat pobieranych przez inne podmioty, w szczególności: abonamentu dostawcy poczty, abonamentu narzędzi zewnętrznych (rezerwacje, CRM), domen innych niż .pl, .com.pl i .eu oraz reklam płatnych.
2. Klient zawiera umowy z tymi podmiotami we własnym imieniu i opłaca je bezpośrednio u nich. Usługodawca informuje o potrzebie takich kosztów przed zamówieniem w podsumowaniu oferty, bez podawania ich wysokości.
3. Koszt, który ma ponieść Usługodawca na rzecz Klienta (np. domena w innym rozszerzeniu), wymaga uprzedniej zgody Klienta na jego kwotę.

§ 15. Plany

1. Pakiet zamawia się razem z Planem, ponieważ Plan obejmuje utrzymanie strony (hosting, certyfikat SSL, kopie zapasowe, aktualizacje bezpieczeństwa i odnowienie domeny .pl, .com.pl lub .eu). Zakres Planów określa Cennik oraz Załącznik nr 1.
2. Plan jest zawierany na czas nieokreślony i płatny miesięcznie z góry kartą płatniczą. Pierwsza opłata za Plan jest pobierana razem z ceną Pakietu, chyba że potwierdzenie zamówienia wskazuje późniejszy dzień rozpoczęcia rozliczeń. Kolejne opłaty są pobierane automatycznie co miesiąc w tym samym dniu, aż do anulowania Planu.
3. Klient może anulować Plan w Panelu klienta w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez kar. Anulowanie działa na koniec opłaconego miesiąca. Usługodawca nie zwraca opłaty za rozpoczęty miesiąc, chyba że przyczyna leży po jego stronie.
4. Klient może zmienić Plan. Zmiana na wyższy Plan działa od razu, a dopłata jest liczona proporcjonalnie do pozostałej części okresu. Zmiana na niższy Plan działa od kolejnego okresu rozliczeniowego.

5. Limity Planu (minuty zmian, liczba nowych Podstron lub artykułów) dotyczą jednego miesiąca i nie przechodzą na kolejne miesiące. Drobne zmiany to zmiana tekstu, zdjęcia, ceny, godzin otwarcia lub danych kontaktowych na istniejących stronach; nie obejmują nowych Podstron, Sekcji, funkcji ani zmiany projektu. Zgłoszenia przekraczające limit Usługodawca wycenia przed wykonaniem.
6. W razie nieudanej płatności Usługodawca informuje Klienta e-mailem i ponawia płatność. Po 14 dniach od pierwszej nieudanej próby wstrzymuje realizację zgłoszeń, po 30 dniach Plan wygasa. Strona pozostaje dostępna przez kolejne 30 dni, po czym Usługodawca może ją wyłączyć, przekazując pliki strony i kod do przeniesienia domeny zgodnie z § 23.
7. O zmianie ceny lub zakresu Planu Usługodawca informuje e-mailem co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Klient może anulować Plan przed tym dniem.
8. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu dostępności strony ani pozycji w wyszukiwarce. Awarie usuwa w pierwszej kolejności, w czasie reakcji wskazanym w Załączniku nr 1.

§ 16. Pauza

1. Tryb poza sezonem: Klient przechodzi na najtańszy Plan (§ 15 ust. 4), a strona działa dalej. Na życzenie Klienta Usługodawca dodaje na stronie informację o sezonie.
2. Pełna pauza: na wniosek Klienta Usługodawca anuluje Plan na koniec opłaconego miesiąca, wyłącza stronę i przechowuje archiwum projektu (pliki ostatniej opublikowanej wersji strony, źródła projektu, ustawienia i materiały Klienta) przez 12 miesięcy od wyłączenia.
3. W tym okresie Klient może wznowić stronę, zamawiając dowolny Plan. Usługodawca przywraca stronę bez opłaty za ponowne wykonanie lub wznowienie, w ciągu 5 Dni roboczych. Od dnia wznowienia opłaty za Plan są pobierane na zasadach z § 15.
4. Przed upływem okresu przechowywania Klient może poprosić o jego przedłużenie o kolejne 12 miesięcy, także wielokrotnie, bez opłaty. Usługodawca potwierdza przedłużenie e-mailem.
5. Co najmniej 30 dni przed usunięciem archiwum Usługodawca zawiadamia o tym Klienta e-mailem i przypomina o możliwości przedłużenia (ust. 4) albo eksportu plików (§ 23). Po upływie okresu przechowywania i bez prośby Klienta Usługodawca usuwa archiwum projektu. Dokumenty umowy, faktury i dane rozliczeniowe są przechowywane oddzielnie, przez okresy wymagane przepisami.
6. W czasie pełnej pauzy domenę, skrzynki pocztowe i inne usługi zewnętrzne trzeba nadal odnawiać i opłacać u ich dostawców. Usługodawca nie odnawia domeny w czasie pełnej pauzy, chyba że Klient o to poprosi i pokryje jej koszt.

§ 17. Płatności i faktury

1. Cena Pakietu i Dodatków jest płatna z góry jako przedpłata na poczet wynagrodzenia. Przedpłata nie jest zadatkiem.
2. Płatności obsługuje Stripe Payments Europe, Ltd. Na wyciągu bankowym płatność jest oznaczona nazwą zawierającą słowo TOVERNET.
3. Usługodawca wystawia faktury automatycznie po każdej płatności, na Klienta wskazanego w zamówieniu, i udostępnia je w Panelu klienta i e-mailem. Faktury są wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur, gdy przepisy tego wymagają.

§ 18. Gwarancja Tovernet

1. Klient zobaczy gotową stronę przed publikacją; Usługodawca nie publikuje strony bez Akceptacji do publikacji.
2. Wadę Usługodawca usuwa bez dodatkowej opłaty i bez liczenia Rund poprawek.
3. Jeżeli Klient zrezygnuje z Pakietu przed przekazaniem materiałów, otrzyma zwrot całej ceny Pakietu; później rozliczenie następuje według etapów z § 19.
4. Gwarancja nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów.

§ 19. Rezygnacja z Pakietu i rozliczenie

1. Klient może zrezygnować z wykonania Pakietu w każdym czasie przed Akceptacją do publikacji, składając oświadczenie w Panelu klienta lub e-mailem.
2. W takim przypadku Klient zapłaci część ceny Pakietu odpowiadającą etapowi osiągniętemu w chwili rezygnacji:

Etap	Zdarzenie zapisane w Panelu klienta	Część ceny Pakietu
0	Przed przekazaniem materiałów	0%
1	Przekazanie ankiety, rozpoczęcie prac	20%
2	Udostępnienie pierwszego Podglądu	60%
3	Wykonanie poprawek, oczekiwanie na Akceptację do publikacji	85%
4	Akceptacja do publikacji	100%

3. Do kwoty z ust. 2 doliczane są udokumentowane koszty podmiotów trzecich poniesione za zgodą Klienta (np. rejestracja domeny na Klienta). Nadwyżkę wpłaty Usługodawca zwraca w ciągu 14 dni tą samą metodą płatności.
4. **(KCh)** Kwota z ust. 2 nie może przekroczyć wartości rynkowej wykonanych prac (art. 35 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta). Klient chroniony, który odstępuje od umowy w terminie ustawowym i nie złożył żądania z § 20 ust. 3 albo nie został o tym należycie poinformowany, nie ponosi kosztów prac.
5. Dodatki niewykonane w chwili rezygnacji są zwracane w całości; wykonane – nie są zwracane.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, w szczególności w przypadku określonym w § 11 ust. 3 lub naruszenia § 10 ust. 2, rozliczając prace według ust. 2.
7. Postanowienia tego paragrafu nie ograniczają uprawnień z tytułu niezgodności z umową (§ 24) ani prawa odstąpienia (§ 20).

§ 20. Prawo odstąpienia (KCh)

1. Klient chroniony, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Zasady, skutki i wzór formularza zawiera Załącznik nr 2.
2. Każde Zlecenie zmiany i każdy Dodatek zamówiony później jest odrębną umową z własnym terminem do odstąpienia.
3. Klient chroniony może zażądać rozpoczęcia prac przed upływem terminu do odstąpienia, zaznaczając osobne pole w formularzu zamówienia. Jeżeli tego nie zrobi, Usługodawca rozpoczyna prace po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
4. Prawo odstąpienia wygasa po pełnym wykonaniu usługi za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta chronionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia, i przyjął to do wiadomości. Usługodawca uznaje, że pełne wykonanie Pakietu następuje nie wcześniej niż z chwilą publikacji strony po Akceptacji do publikacji.

§ 21. Prawa autorskie

1. Z chwilą zapłaty ceny Pakietu Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieoznaczony, na korzystanie ze strony, w tym z szablonów, komponentów i oprogramowania Usługodawcy w niej użytych, na polach: utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputerów i serwerów; publiczne udostępnianie w internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wprowadzanie zmian, także przez osoby trzecie działające na rzecz Klienta; przeniesienie strony do innego dostawcy hostingu.
2. Elementy strony przygotowane indywidualnie dla Klienta (teksty napisane przez Usługodawcę i indywidualny projekt graficzny stron) Usługodawca przenosi na Klienta na podstawie odrębnej

umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym obu stron, po zapłacie całej ceny Pakietu. Usługodawca przesyła tę umowę do podpisu po publikacji strony. Do czasu jej zawarcia Klient korzysta z tych elementów na podstawie licencji z ust. 1.

3. Usługodawca może wypowiedzieć licencję wyłącznie z powodu rażącego naruszenia jej warunków przez Klienta, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 30 dni, z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Brak opłaty za Plan nie jest takim naruszeniem.
4. Szablony, komponenty, system projektowy i oprogramowanie Usługodawcy pozostają jego własnością i mogą być używane w innych projektach.
5. Elementy podmiotów trzecich (oprogramowanie open source, czcionki, zdjęcia, ikony, skrypty) są objęte licencjami ich twórców; ich lista znajduje się w protokole odbioru.
6. Usługodawca może używać narzędzi sztucznej inteligencji jako wsparcia. Każdy tekst i projekt jest sprawdzany i redagowany przez człowieka. Usługodawca nie gwarantuje, że elementy wygenerowane bez twórczego udziału człowieka są przedmiotem prawa autorskiego.
7. Usługodawca może pokazać stronę Klienta w swoim portfolio, chyba że Klient się temu sprzeciwi w Panelu klienta lub e-mailem.

§ 22. Domeny

1. Nową domenę Usługodawca rejestruje na Klienta jako abonenta; Usługodawca jest kontaktem technicznym. Odnowienie domeny .pl, .com.pl lub .eu jest zawarte w Planie. Inne domeny Usługodawca rozlicza według kosztów, po akceptacji Klienta.
2. Klient może w każdym czasie otrzymać kod do przeniesienia domeny (AuthInfo) i przenieść domenę.
3. Istniejąca domena: Usługodawca nie prosi o hasła do kont rejestratora, hostingu ani poczty. Klient wykonuje zmiany sam według instrukcji, dodaje Usługodawcę jako kontakt techniczny albo przekazuje kod AuthInfo. Każde polecenie dotyczące domeny, DNS lub poczty składa Osoba uprawniona w Panelu klienta.
4. Jeżeli abonentem domeny jest poprzedni wykonawca lub inny podmiot, Usługodawca przygotowuje opis stanu technicznego. Działania wobec tego podmiotu prowadzi Klient. Pomoc wykraczającą poza opis Usługodawca wycenia (§ 13 ust. 2).
5. Zmiany DNS i przeniesienie poczty Usługodawca planuje z obniżonym czasem ważności rekordów i planem powrotu, w terminie uzgodnionym z Klientem.

§ 23. Pliki strony i zakończenie utrzymania

1. Klient może w każdym czasie w trakcie trwania Planu, w czasie pełnej pauzy (§ 16) oraz w ciągu 90 dni od zakończenia Planu zażądać eksportu plików strony, w Panelu klienta lub e-mailem. Usługodawca udostępnia eksport w ciągu 5 Dni roboczych, w postaci archiwum ZIP do pobrania przez 7 dni.
2. Eksport obejmuje: pliki ostatniej opublikowanej wersji strony (HTML, CSS, JavaScript, obrazy, czcionki) gotowe do uruchomienia na dowolnym serwerze plików statycznych; instrukcję uruchomienia i podłączenia domeny; listę elementów podmiotów trzecich wraz z ich licencjami; tekst licencji z § 21 ust. 1; materiały przekazane przez Klienta.
3. Eksport nie obejmuje i nie przenosi: kodu źródłowego narzędzi, szablonów i systemu budowania Usługodawcy (§ 21 ust. 4); licencji podmiotów trzecich, które nie zezwalają na dalsze przekazanie (np. niektóre zdjęcia stockowe lub czcionki), co lista z ust. 2 wskazuje; działania funkcji zależnych od infrastruktury Usługodawcy lub podmiotów trzecich. W szczególności formularze kontaktowe, przekazywanie zgłoszeń, statystyki i integracje przestają działać po przeniesieniu strony, dopóki Klient nie podłączy ich u nowego dostawcy; instrukcja z ust. 2 to opisuje.

4. Kod AuthInfo domeny obsługiwanej przez Usługodawcę jest przekazywany w ciągu 3 Dni roboczych od prośby Osoby uprawnionej.
5. Eksport plików, standardowe przekazanie strony innemu dostawcy (eksport, instrukcja, odpowiedzi na pytania techniczne e-mailem) i pomoc w przeniesieniu domeny są bezpłatne. Opłaty rejestratora za przeniesienie domeny, jeżeli występują, ponosi Klient.
6. Usługodawca nie wstrzymuje eksportu plików ani przekazania kodu domeny z powodu sporu o płatność za inne usługi, reklamacji ani sporu płatniczego zgłoszonego przez Klienta u wystawcy karty.
7. Po zakończeniu Planu Usługodawca utrzymuje stronę do końca opłaconego okresu, a na prośbę Klienta złożoną przed jego upływem – przez kolejne 30 dni bez opłaty, aby umożliwić przeniesienie. Po upływie 90 dni od zakończenia Planu Usługodawca usuwa pliki strony, chyba że Klient wybrał pełną pauzę (§ 16).

§ 24. Reklamacje i niezgodność z umową

1. Reklamację można złożyć w Panelu klienta, e-mailem na contact@tovernet.online lub pisemnie na adres z § 1 ust. 1. Warto opisać problem, wskazać stronę i dołączyć zrzut ekranu.
2. Usługodawca odpowiada w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, e-mailem. **(KCh)** Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
3. Wadę Usługodawca usuwa bez dodatkowej opłaty i bez liczenia Rund poprawek. **(B2B)** Jeżeli Wada nie zostanie usunięta w odpowiednim terminie, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy w części dotkniętej Wadą.
4. Nie są Wadą: działanie zgodne z zaakceptowaną Specyfikacją; błędy w treściach i materiałach przekazanych przez Klienta; zmiany wprowadzone przez osoby trzecie bez udziału Usługodawcy; przerwy w działaniu usług podmiotów trzecich; różnice wyświetlania w przeglądarkach innych niż wskazane w § 3 ust. 2. W takich przypadkach Usługodawca pomaga i informuje o koszcie przed wykonaniem prac.
5. **(KCh)** Klientowi chronionemu przysługują uprawnienia z rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi w zakresie, w jakim się do niego stosują. Niniejszy paragraf ich nie ogranicza.
6. **(B2B)** Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła jest wyłączona w zakresie, w jakim ust. 3 przewiduje inne uprawnienia.

§ 25. Odpowiedzialność

1. **(B2B)** Łączna odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta w okresie 12 miesięcy przed zdarzeniem i nie obejmuje utraconych korzyści. Ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
2. **(KCh)** Wobec Klienta chronionego Usługodawca odpowiada na zasadach ogólnych; Regulamin nie ogranicza jego ustawowych uprawnień.
3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu usług podmiotów trzecich (rejestratorzy domen, dostawcy poczty, Google, Stripe), za które nie ponosi winy, ani za zmiany wprowadzone w stronie przez osoby trzecie bez jego udziału. Usługodawca pomaga w przywróceniu działania w ramach Planu.
4. Usługodawca nie obiecuje pozycji w wyszukiwarce, liczby odwiedzin ani zapytań.

§ 26. Dane osobowe

1. Administratorem danych osób składających zamówienie i korzystających z Panelu klienta jest Usługodawca. Szczegóły zawiera Polityka prywatności na stronie tovernet.online/pl/polityka-prywatnosci/.

2. Dane osób odwiedzających stronę Klienta, w szczególności przesłane przez formularze, Usługodawca przetwarza w imieniu Klienta na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, akceptowanej razem z zamówieniem.

§ 27. Treści niezgodne z prawem (Rozporządzenie (UE) 2022/2065)

1. Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i odbiorców usług: contact@tovernet.online, w języku polskim lub angielskim.
2. Klient nie może publikować na stronie treści bezprawnych ani naruszających prawa osób trzecich.
3. Każdy może zgłosić treść na stronie utrzymywanej przez Usługodawcę, którą uważa za bezprawną, e-mailem na adres z ust. 1. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, dokładny adres URL, imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego (z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących przestępstw wobec dzieci) i oświadczenie o działaniu w dobrej wierze.
4. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia, rozpatruje je bez zbędnej zwłoki, w sposób staranny i niearbitralny, i informuje zgłaszającego o decyzji. O zablokowaniu treści Usługodawca informuje Klienta wraz z uzasadnieniem i możliwością odwołania się e-mailem w terminie 14 dni.
5. Ograniczenia treści stosowane przez Usługodawcę wynikają wyłącznie z ust. 2 i przepisów prawa. Decyzje podejmuje człowiek; Usługodawca nie stosuje automatycznej moderacji.

§ 28. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn: zmiany przepisów, zmiany zakresu usług lub Cennika, zmiany dostawców technicznych, potrzeby doprecyzowania postanowień albo bezpieczeństwa.
2. Zmiany obowiązują od daty wskazanej w zawiadomieniu e-mail, nie wcześniej niż 30 dni od jego wysłania. Klient korzystający z Planu może go anulować przed wejściem zmian w życie.
3. Do Pakietów i Zleceń zmiany zamówionych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu z dnia zamówienia.
4. Każda wersja Regulaminu ma numer i datę; poprzednie wersje są dostępne w Panelu klienta.

§ 29. Postanowienia końcowe

1. Do umów stosuje się prawo polskie. Wobec Klienta chronionego wybór prawa nie pozbawia go ochrony, jaką zapewniają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
2. **(B2B)** Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. **(KCh)** Spory rozstrzyga sąd właściwy według przepisów ogólnych. Klient chroniony będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów oraz wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej; informacje: uokik.gov.pl.
4. Załączniki: nr 1 – Warunki Planów; nr 2 – Prawo odstąpienia od umowy (KCh). Umowa powierzenia przetwarzania danych jest odrębnym dokumentem akceptowanym razem z zamówieniem.

Załącznik nr 1. Warunki Planów

Ceny Planów określa Cennik. Zakres minimalny każdego Planu:

	Utrzymanie	Opieka	Widoczność lokalna
Hosting, certyfikat SSL, codzienna kopia zapasowa, aktualizacje bezpieczeństwa	tak	tak	tak
Odnowienie domeny .pl, .com.pl lub .eu rejestrowanej na Klienta	tak	tak	tak
Drobne zmiany na istniejących stronach	nie, na wycenę	do 30 minut miesięcznie	do 30 minut miesięcznie
Podsumowanie miesięczne	nie	odwiedziny i zapytania z formularza	jak Opieka oraz dane z Google Search Console
Wizytówka Google	nie	nie	wpisy i zdjęcia z materiałów Klienta
Nowa Podstrona lub artykuł	nie	nie	1 miesięcznie, temat uzgodniony w Panelu klienta
Czas reakcji na awarię	następny Dzień roboczy	następny Dzień roboczy	następny Dzień roboczy

1. Cennik może rozszerzać zakres Planu ponad powyższe minimum; wiąże zakres z chwili zamówienia, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7.
2. Kopie zapasowe są przechowywane przez co najmniej 14 dni.
3. Minuty zmian są liczone w pełnych kwadransach pracy i widoczne w Panelu klienta.

Załącznik nr 2. Prawo odstąpienia od umowy (KCh)

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Tovernet Sp. z o.o., ul. Rafała Bratoszewskiego 1/92, 95-070 Aleksandrów Łódzki, contact@tovernet.online, tel. +48 690 975 231) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, e-mail albo wiadomość w Panelu klienta). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy, według tabeli etapów w § 19 Regulaminu, nie wyższą niż wartość rynkowa spełnionych świadczeń.

Kiedy prawo odstąpienia nie przysługuje

Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli w pełni wykonaliśmy usługę za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą, a przed rozpoczęciem świadczenia zostałeś poinformowany, że po jego spełnieniu utracisz

prawo odstąpienia od umowy, i przyjąłeś to do wiadomości. Za pełne wykonanie uznajemy publikację strony po Akceptacji do publikacji.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Tovernet Sp. z o.o., ul. Rafała Bratoszewskiego 1/92, 95-070 Aleksandrów Łódzki, contact@tovernet.online
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ……
- Data zawarcia umowy: ……
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……
- Adres konsumenta(-ów): ……
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……
- Data: ……

(*) Niepotrzebne skreślić.